Direito Constitucional

Teoria da Constituição

Professor Msc Mário Elesbão

Instagram:@elesbaomario
e-mail: marioelesbao@gmail.com

- Considerações Introdutórias

- Estado – Surgimento e Conceito
- Constitucionalismo
- Constituição Material – Conceito
- Constituição Formal – Conceito
- Direito Constitucional

Considerações Introdutórias

Surgimento do Estado

Começa a surgir a partir da dissolução e transformação da sociedade medieval

Concentração de Poder sobre um território

Monopolização de serviços essenciais tanto de ordem interna como de ordem externa

Max Weber: viu o surgimento do Estado, a partir da monopolização por parte do Poder Público, legitimada pelo uso da força

Considerações Introdutórias - Conceito de Estado

Dalmo de Abreu Dallari: Há um grande quantidade de conceitos de Estado (Elementos de Teoria Geral do Estado)

Darcy Azambuja: é deveras complexo o conceito de Estado (Teoria Geral do Estado)

Dalmo de Abreu Dallari: menciona Estado como força que se põe a si própria e que, por suas própria virtudes, busca disciplina jurídica (Elementos de Teoria Geral do Estado)

Duguit: "força material irresistível", a partir disso, diz Dallari: "...essa força, atualmente, é limitada e regulada pelo direito" (Apud, Dalari - Elementos de Teoria Geral do Estado)

Del Vecchio: "a unidade de um sistema jurídico que tem em si mesmo o próprio centro autônomo e que é possuidor da suprema qualidade de pessoa". (*Apud*, Dalari - Elementos de Teoria Geral do Estado)

Considerações Introdutórias - Conceito de Estado

Jellinek: "corporação territorial dotada de um poder de mando originário", a partir daí, diz Dallari: "a base do conceito é a ideia de corporação, que é uma ordenação jurídica de pessoas" " (Apud, Dalari - Elementos de Teoria Geral do Estado)

Hans Kelsen: "ordem coativa-normativa da conduta humana." " (Apud, Dalari - Elementos de Teoria Geral do Estado)

Novamente Dallari: "ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um o povo situado em determinado território" (Elementos de Teoria Geral do Estado)

Miguel Reale, as três faces do Estado

Social

Jurídica

Política

Então, embora na visão de Dallari, o conceito abaixo, esteja ultrapassado, ele nos serve para entender a conexão de Estado com Constituição

Estado: é a nação política e juridicamente organizada e que possui os seguinte elementos constitutivos

- **Povo**
- **Território**
- **Governo Soberano - Soberania**

Correlação de Estado, Direito e Constituição

O que é Ordem Jurídica e Direito?

Direito

José Cretella Junior: "complexo de normas obrigatórias de condutas impostas pele Estado, para assegurar a convivência de grupos Humanos

(*Apud* – Sarmanho – Direito Constitucional)

Direito e Constituição

Observação de Fabrício Sarmanho sobre Direito: Há uma lição única, ele vem para diminuir, primando de valores supraindividuais. (*Apud* – Sarmanho – Direito Constitucional)

Contratualismo de Rosseau

Os indivíduos optam por declinar de certos aspectos da sua liberdade individual, em prol de um corpo político que é o Estado.

(*Apud* – Sarmanho – Direito Constitucional)

Direito e Constituição

...e esse direito começa a ter a sua base e os seus parâmetros estabelecidos por uma norma jurídica especial, diferenciada, a CONSTITUIÇÃO

Constituição, dentre vários conceitos, é a norma que dá sustentação ao ordenamento jurídico. A norma base do Direito de um Estado